

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 계약규정 미준수
소 관 부 서 대전충남지역본부
조 치 부 서 대전충남지역본부
내 용

1. 업무개요

공단은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 「계약규정」과 「계약규정시행내규」를 제정·개정하여 계약 업무를 추진하고 있으며, 「계약규정시행내규」 제10조에서는 계약 업무의 신속하고 효율적인 처리를 위하여 1천만원 미만의 계약 건에 대해 자체적으로 수의계약을 할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 관련하여, 대전충남지역본부는 열사용기자재 검사, 신재생에너지 지원사업, 지역본부 고유사업 등 「직제규정 시행내규」 제7조의 분장업무를 수행하면서 일부 수의계약을 추진하고 있으며, 수의계약 시에는 계약담당자로서 원인행위, 계약체결 및 검사·검수 등의 계약 절차를 「계약업무지침」에 따라 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「계약규정시행내규」 제16조 1항에 따르면 계약의뢰(사전검토 포함), 원인결의서 작성 등의 모든 계약업무의 집행 및 처리는 전자계약시스템을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 공단은 2021. 1. 4. ‘ERP 시스템(KEA 통합경영정보시스템)’을 새로 구축한 이래로 현재까지 이 시스템 내에서 계약업무를 수행하고 있다.

따라서 계약담당자는 시스템을 사용할 수 없거나 생략이 가능한 경우¹⁾를 제외하고는 ERP 계약관리시스템 내에서 원인행위, 계약체결, 검사·검수 등의 전반적인 계약 업무를 수행해야 하며, 「계약업무지침」에 따라 계약 절차상 필요한 서류를 시스템 내에 첨부하여 계약 업무의 공정성과 투명성을 제고하도록 노력해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사대상 기간(2022. 7. 16. ~ 2025. 8. 31.) 중 대전충남지역 본부의 계약 내역을 점검한 결과, 계약담당자가 청사 내 폐기물 처리를 위한 업무를 수의계약으로 추진하는 과정에서, ERP 계약관리시스템을 사용하지 않고 폐기물 처리작업을 우선 수행한 사실이 확인되었다.

계약담당자는 인터넷 검색을 통해 폐기물 처리업체를 선정된 뒤 견적(□□□□. □. □. □□.)을 받았고, 이후 선정된 업체가 청사에 방문하여 폐기물 처리작업(□□□□. □□. □□.~□□.)을 수행하였으며, 이 과정에서 계약금액을 당사자 간에 다시 합의한 이후가 되어서야 [표]와 같이 ERP 시스템에 원인행위(□□□□. □□. □.)를 실시하였다. 이와 관련하여 계약담당자는 면담 및 조사 과정에서 관련 업무의 빠른 추진과 작업 과정에서의 계약금액 변동 가능성을 그 사유로 밝혔다.

1) 계약규정시행내규 제16조(전자계약시스템의 사용)

① (생략)

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 전자계약시스템 사용을 생략할 수 있으며, 이 경우 계약성립의 증거로서 송낙서, 청구서, 세금계산서 등을 제출받아 보관하여야 한다.

1. 업무상 필요하여 부득이하게 현장에서 직접 구매하는 경우
2. 100,000원 미만의 퀵서비스 및 택배 이용료, 복사, 전산장비 수리비 등을 지급하는 경우
3. 사택 및 사무실의 구입 및 매각계약 또는 임대차 계약을 체결하는 경우
4. 보험가입 및 제10조제2호 및 제4호에 따른 계약을 체결하는 경우
5. 전기, 가스, 수도, 통신 등 계약상대자의 약관 등에 따라 공급 계약을 체결하는 경우
6. 그 밖에 시행내규에 의하여 처리할 수 없는 경우

[표] 계약규정 미준수 사례

계약번호	담당자	원인행위일	계약금액	결의건명	지적사항
(가제 생략)					

자료 : ERP 추출 계약 내역 자료 재구성

그러나 국가 및 공단의 계약규정에는 계약방식과 계약변경 절차 등이 명확히 규정되어 있는 바, 폐기물 처리 업무도 그 방식과 절차를 준수하여 수행해야 할 의무가 있으며, 본 업무가 시스템을 사용하지 않고 계약을 할 정도로 시급성이 있다고 볼 수도 없다.

결국 계약담당자가 ERP 계약관리시스템을 사용하지 않고 계약업무를 우선 수행함으로써 해당 계약 내역을 추적할 수 없는 상황이 발생하였고, 이에 따라 계약의 효력이 저하되고 그 책임 소재가 불분명해지게 되었다. 무엇보다 청렴하고 공정한 계약을 위해 시스템에 첨부되어야 할 서류(청렴·공정계약 이행각서, 청렴·공정계약 준수 및 갑질 예방을 위한 사전 체크리스트, 비교견적서 등)가 누락됨으로써 계약업무의 공정성과 투명성이 결여되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 대전충남지역본부는 감사결과를 받아들이면서 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 「계약규정」을 미준수한 관련자 1인을 주의 조치함.(주의)

소 속	직 급	성 명	담당업무	담당기간	조치사항
(거제 생략)					